

CR No. 102/18  
Issued by- BALS  
Applied by- BALS

SINRIU

39  
18  
61

ವಾಣಿಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/ 3502  
ದಿನಾಂಕ: 26/6/2012

- 1) ಕ್ರಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 6086 ದಿನಾಂಕ: 23.06.2011 ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಸವಣೂರು, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ & ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮುಜಾಪರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ವಿಭಾಗೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರುಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ಒಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಂ: 263, ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ.
- 2) ಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/5371 ದಿನಾಂಕ 02.07.2011 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದೇಶ.
- 3) ಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/5372 ದಿನಾಂಕ 02.07.2011 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದೇಶ.
- 4) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದೇಶದ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ : 14.07.2011
- 5) ಕ್ರಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/7073 ದಿನಾಂಕ 02.09.2011 ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ & ಬಿ. ನಡುವಿನ ಮನವಿ, ನಿವೃತ್ತ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಯು ಹುಡೇಡ್, ಸಹಾಯಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ದಿ: 26.09.2011, 10.11.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, ಗಳಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣಾ ನಡಾವಳಿಗಳು.
7. ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಮತ ದಿನಾಂಕ 24.02.2012
- 8 ಕ್ರಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/1300 ದಿನಾಂಕ 02.03.2012 ರ ಮೇರೆಗೆ ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಮತದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿರುವುದು.
9. ಕ್ರಸಂ:ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1699(11)/1301 ದಿನಾಂಕ 02.03.2012 ರ ಮೇರೆಗೆ ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು.
10. ಜ್ಞಾನನಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾ.ಕೇ.ಮೋ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ: 22.05.2012.

@@@

ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ಒಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಂ: 263, ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ) ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ:-

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ಒಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಂ: 263, ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22.06.2011 ರಂದು ಒಪ್ಪಣೆ-ಆಪರೇಷನ್-ಒಪ್ಪಣೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-25/ಎಫ್-1653 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿಯವರ ವಾಹನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಸವಣೂರು, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ & ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮುಜಾಪರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ವಿಭಾಗೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರುಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಡಿ.ವಿ. (ಹಂಚ-8) ದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವರು. ತನಿಖಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಸಗಿರುವರು.

ತನಿಖಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83+02+15 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ವೈರಿ ಆಪರೇಷನ್ (ಹಂಚ-5) ರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪಾಲಿಸಿ (ಹಂಚ-9) ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು (9) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಗದಿತ ಹಾಸಲು ತಲಾ ರೂ. 08.00 ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟು ನೀಡದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ರೂ. 72.00 ಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವರು.

26/6/12

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಡಿ. ಒಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಂ: 263, ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಣಸಾ-1ನೇ ಘಟಕ) ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.



ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ಥಾನತೆ ಕುರಿತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನಣೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಟೀಕಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗದ ರೂ 720/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿದ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34860 ನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಸಗಿದ ನ್ಯೂನತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಫ್ಟಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 37213 ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವರು. ನಂತರ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರೂ 72/- ರ ಮೌಲ್ಯದ ಟೀಕು ಸಂಖ್ಯೆ 101255 ನ್ನು ಇ.ಟಿ.ಎಂ.ನಿಂದ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಡಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ-1 ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು.

ಸದರಿ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ-2 ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಪೂರ್ವ ಅಮಾನತ್ಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ-23ರನ್ವಯ ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಸಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆಯಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಉಲ್ಲೇಖ-3 ರ ಮೇರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

#### ಆರೋಪಣೆಗಳು

ನೀವು ದಿನಾಂಕ 22.06.2011 ರಂದು ಸಿಬಿಟಿ-ಆನಂದನಗರ-ಸಿಬಿಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಜಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸಂ: ಕೆಎ-25/ಎಫ್-1653 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಚ್ಚು ವಿಧವಾದ ತಮಿಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಹಂತ-8) ರಲ್ಲಿ ತವಿವೆಗೆ ಬಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎಸಗಿರುವಿರಿ.

ನೀವು ಆನಂದನಗರ (ಹಂತ-8) ರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಹಾಲಿಗೆ (ಹಂತ-9) ಅಳವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು (9) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಗದಿತ ಹಾಸಲು ತಲಾ ರೂ. 08.00 ರಂತೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ತಮಿಷಾ ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟು ನೀಡದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ರೂ. 72.00 ಗಳನ್ನು ಲವಣಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವಿರಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಕರಾರುಸಾಂಸ್ಥೆ ನಡತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ-1971 ರ ಛಾಂ-2 ವಿನಿಯಮ-3-1(2) ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವಿರಿ.

(ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸದರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಅಪಾದಿತರೆಂದು ಸಂಭೋಧಿಸಲಾಗುವುದು)

ಈ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾದಿತರು ದಿನಾಂಕ: 05.07.2011 ರಂದು ಪಡೆದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆಯಲು ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾದಿತರು ನೀಡಲಾದ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವಾದಗಳ-ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ದಿನಾಂಕ 22.06.2011 ರಂದು ಸಿಬಿಟಿ-ಸಿಬಿಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂ: 53ಎ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್-1653 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಸಿದ್ಧರೂಢಮಠ (ಹಂತ-6) ರಲ್ಲಿ ತವಿವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಹಂತ-8) ರಲ್ಲಿ ತವಿವೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡದ ಹಣ ರೂ 720/- ಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಶ್ನಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಒೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ರೂ 792/- ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



70 41 62

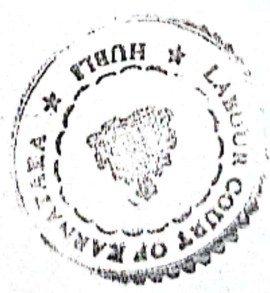
ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಪಟ್ಟಣೀಕೃತವಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದರಗಾಹಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕುರುಡು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬುಗೆ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವೆ.

ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಅಪಾದಿತರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಾದಗಳು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಿಕ್ಷಾಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 23(5)(ಬಿ)/23(5)(ಕ) ರಡ್ಡುನೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಈ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿ-23 ರ ಬಂಪ-ನಿಯಮಾವಳಿ-2 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಉದ್ದೇಶ-5 ರ ಮೇರೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿ-23 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಅಡಕತೆಪರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಾಟಲೆ ಸವಾಲು-ಮಾಡಲು ಸಹಜವೆದ್ದಿರಬಹುದು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ನಿಬಂಧನೆ-23(6) ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಡತೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 08.09.2011 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಜರುಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಂತರ 26.09.2011 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಪಾದಿತರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪರದಿಗಾರರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10.11.2011 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಿನ ಪ್ರರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪಾದಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರರಣದ ಪರದಿಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸವಣೂರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಜಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅಪಾದಿತರ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಡಕತೆಪರ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

**ಪರದಿಗಾರರ ಹೇಳಿಕೆ**  
 ದಿನಾಂಕ: 22.06.2011 ರಂದು ಸುಮಾರು 11.15 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುಜಾವರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಜಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್-1653 ನ್ನು ಸಿಬಿಟಿ-ಅನಂದನಗರದಿಂದ-ಸಿಬಿಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸುವಾಗ ಹಳೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ಡಾರ್ಡ್ (ಹಂತ-8) ರಲ್ಲಿ ತವಿಟ್ ಮಾರ್ಲಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 83+02+15 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ಒಂಬತ್ತು (9) ಜನರು ಅನಂದನಗರ (ಹಂತ-5) ರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಹಂತ-9) ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಸಲು ದರಾ ರೂ.08.00 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 72.00 ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಬೇಟೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ ಗಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಮುಖಂಡರಿಂದ ರೂ 720/- ದಂತಹ ಹಣ ಪಡೆದವು. ಇ.ಟಿ.ಎಂ. ದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಟೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು. ದಂಡದಂತಿರದೆ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸಹ



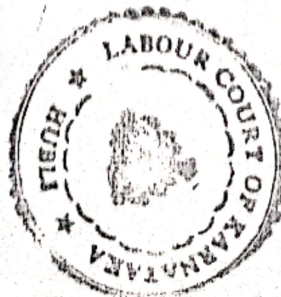
ವಡೆದು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ನೀಡಿದೆವು. ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಖಾಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಾ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿವರಣೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕಿರುಪಾಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದು ಪ್ರರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗುರುತಿಸಿರುವರು.

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 1) ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6086 ದಿನಾಂಕ: 23.06.2011       | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-1    |
| 2) ಇ.ಟಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಪಡೆದ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-2    |
| 3) ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34860                   | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-3    |
| 4) ಇ.ಟಿ.ಎಂ. ದಿಂದ ಪಡೆದ ಮೂಲ ಚೀಟಿ               | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-2(ಎ) |
| 5) ತಪ್ಪೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 37213                      | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-4    |
| 6) ರಹದಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 00112119                  | ಇವಕ್ಕೆ ಎಂ-5    |

ನಂತರ ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಮೂಲ ಹಾಜರಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅಪಾದಿತರು ಅವರ ಚರ ಸಾಕ್ಷಿಮೂಲ ಹಾಜರಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24.11.2011 ಕ್ಕೆ ನೀಡಿದುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ದಿನದ ವಿವರಣಾ ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 24.11.2011 ರಂದು ನೀಡಿದುದಿಲ್ಲದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರು, ಮಂಡವಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪಾದಿತರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಾದಿತರು ನೀಡಲಾದ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ನಂತರ ಅಪಾದಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸುವುದು ಇದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾದಿತರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ: 15.12.2011 ರಂದು ನೀಡಿದುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ದಿನ ಮಂಡವಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವರದಿಗಾರರು & ಅಪಾದಿತರು ಹಾಜರಾಗಿರುವರು. ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಪಾದಿತರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ನಂತರ ಅಪಾದಿತರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07.01.2012 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಾದಿತರು ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು.

ನಂತರ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿವರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ವಿವರಣಾ ಅಭಿಮತವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿ-23(1) ರ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿ-23(23)(2) ರಂತೆ ರವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರುಪಾಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪಾದಿತರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಬಂಧನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.



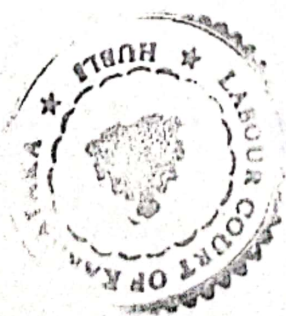
65

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರು ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅರೋಪಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಡಿಸಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾದಿತರು ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಬಂಧಗಳು-3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಒಮ್ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯವ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಮ್ಮಾಡ ಒಬ್ಬ ನೌಕರಿಗೂ ತಕ್ಕದಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸದರಿ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಾಳಿಗಲು ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಪಾದನೆಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದದೇ ಗತೃತರವಿಲ್ಲ.

ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಅದಾಯವನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಪಾವತಿಸುವುದು ಇವರ ಇವು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ 83+02+15 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಅಂಕವರ್ಗ (ಹಂಕ-6) ರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ (ಹಂಕ-9) ಕವಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು 49 ಮತ್ತು (9) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಗದಿತ ಹಾಸಲು ತರಾ ರೂ. 08.00 ರಂತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟು ನೀಡದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಅದಾಯ ರೂ. 72.00 ಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಅದಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಗಮವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಜಾಬ್ಬಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮಾಡ ಸಾರಿಗೆ ಅದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರುಜುವಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಮುಖಪುಟವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಜಾಬ್ಬಾರಿಯನ್ನು ಆರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಹತ್ತರ ದುರ್ವ್ಯಯ ಪ್ರರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಜಾಫ್ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇ.ಟಿ.ಎಂ. ಟಿಕೆಟು, ದಂಕ ವಸೂಲಿ ರಶೀದಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಲಿಖಿತ ವರದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾದಿತರು ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟು ನೀಡದೇ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಾರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವರು. ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವರು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆ ಎಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಒಮ್ಮಾಡ ಸಾರಿಗೆ ಅದಾಯ ಸೋಲಿಕೆ ಪ್ರರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಒಮ್ಮಾಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

B. K. H.



ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದ ನರದಿ ಹಾಗೂ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿಯವರು ಖಗವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಂತಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೇ ರುಜುವಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಅಪಾದಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಗವದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೇ ರುಜುವಾತಾಗಿರುವುದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುತೋಲ ನಿಯಮಾವಳಿಯನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಅಪಾದಿತರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ-8 ರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಪಾದಿತರು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಅಪಾದಿತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಾದಗಳು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದದೇ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.

ಅಪಾದಿತರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಪಾದನೆಯ ವಿವರ                                                 | ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನಾವಿವರ                                                       |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1586/84       | 1 NIAC of Rs 01.60 Ps on 13.04.1984                          | Increment stopped for Three months on 25.05.1984                          |
| 2      | 3214/84       | Non closing waybill on 25.08.1984                            | Increment stopped for Three months on 29.09.1985                          |
| 3      | 1370/85       | 2 NINC of Rs 00.50 on 25.04.1985                             | Pay reduced by One incl. stage for a period of Three months on 15.05.1985 |
| 4      | 1646/85       | Failed to close waybill entries on 23.05.85                  | Pay reduced by One incl. stage for a period of ONE year on 08.08.85       |
| 5      | 2644/85       | Waybill irregularities on 29.09.85                           | Ensuing increment with held for SIX months on 31.12.85                    |
| 6      | 1769/86       | 2 NINC of Rs 00.75 Ps and 00.50 Ps each on 27.09.86          | Reprimanded on 31.07.86                                                   |
| 7      | 2037/86       | 2 NINC of Rs 00.75 Ps and 00.50 Ps each on 24.10.86          | Increment stopped for a period of THREE months on 31.12.86                |
| 8      | 1694/87       | 2 NINC of Rs 00.50 Ps each on 10.09.87                       | Increment stopped for a period of THREE months on 30.10.87                |
| 9      | 1763/87       | 2 NINC of Rs 00.50 ps each 1 NINC of Rs 00.50 Ps on 26.09.87 | B P reduced by One incremental stage Permanently on 30.08.87              |
| 10     | 459/88        | 1 NINC of Rs 00.50 Ps on 27.02.88                            | Reprimanded on 28.03.88                                                   |
| 11     | 1073/88       | Non closing waybill on 14.05.88                              | Ensuing increment with held for a period of ONE year on 29.10.88          |
| 12     | 1931/88       | 1 NINC of Rs 00.75 Ps on 19.11.88                            | Reprimanded on 20.12.88                                                   |



| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಕರಣ ಸಂ | ಅಪರಾಧವಿಷಯ ವಿವರ                                         | ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆ/ಪರಿಹಾರ                                      |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 13     | 546/90    | 2 NINC of Rs 01/- each on 14.03.1990                   | Reprimanded on 03.04.90                                    |
| 14     | 1251/91   | 6 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 54+07+00 on 23.05.91  | B P reduced by One incl. stage for Three years on 31.10.91 |
| 15     | 1401/91   | 2 NINC of Rs 0.75 ps each out of 44+02+00 on 26.05.91  | Sent to DM for reprimanded 31.07.91                        |
| 16     | 1801/91   | 2 NINC of Rs 00.75 Ps each out of 46+00+00 on 17.08.91 | Sent to DM for reprimanded 13.09.91                        |
| 17     | 2320/91   | 2 NINC of Rs 0.75 Ps out of 50+03+15 on 01.10.91       | Sent to DM for reprimanded on 30.10.91                     |
| 18     | 1682/92   | 3 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 76+04+10 on 29.12.91  | Recover ONE day wages on 29.09.92                          |
| 19     | 2094/92   | 3 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 47+01+00 on 18.06.92  | Recover Rs 25/- on 04.07.92                                |
| 20     | 2967/92   | 2 NINC of Rs 0.75 each out of 66+00+10 on 09.10.92     | Recover Rs 25/- on 14.10.92                                |
| 21     | 3045/93   | 2 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 20+00+00 on 10.11.93  | Recover Rs 100/- on 29.11.93                               |
| 22     | 3040/93   | 4 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 84+01+00 on 09.11.93  | Recover Rs 100/- on 29.11.93                               |
| 23     | 639/94    | Loss of ticket books worth of Rs. 2047.50 on 09.02.94  | Censured on 29.06.94                                       |
| 24     | 2081/94   | 2 NINC of Rs 01/- each out of 17+00+00 on 01.05.94     | Recover Rs 75/- on 23.09.94                                |
| 25     | 2189/94   | 1 NINC of Rs 01.25 out of 10+00+00 on 13.09.94         | B P reduced by One incl. stage for ONE year on 30.11.94    |
| 26     | 2685/94   | 1 NINC of Rs 01.00 out of 53+02+00 on 11.11.94         | Recover Rs 50/- on 10.12.94                                |
| 27     | 2724/94   | 4 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 91+01+10 on 10.11.94  | Recover Rs 50/- on 26.12.94                                |
| 28     | 550/95    | 1 NINC of Rs 1/- out of 44+00+00 on 29.01.95           | Recover Rs 75/- on 25.03.95                                |
| 29     | 1036/95   | Excess in ST cash by Rs 33.50 on 19.04.95              | B P reduced by One incl. stage Permanently on 30.06.95     |
| 30     | 1735/95   | 3 NINC of Rs 0.75 Ps each out of 20+00+00 on 07.06.95  | Recover Rs 225/- on 30.06.95                               |
| 31     | 2376/95   | Non closing of Waybill entries at stg No 3 on 13.07.95 | Recover Rs 90/- on 18.08.95                                |
| 32     | 2585/95   | 1 NINC of Rs 1.25 out of 42+00+00 on 24.08.95          | Recover Rs 125/- on 16.09.95                               |
| 33     | 2959/95   | 1 NINC of Rs 01/- out of 75+07+20 on 23.09.95          | Censured on 24.10.95                                       |
| 34     | 2962/95   | 4 NINC of Rs 01/- each out of 53+00+00 on 26.09.95     | B P reduced by One incl. stage for ONE year on 09.01.96    |



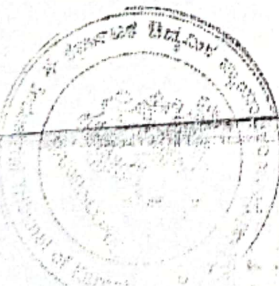
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಕರಣ ಸಂ | ಅಪರಾಧವಿವರ                                                                                         | ಪರಿಹಾರದ ವಿವರ                                              |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 35     | 3727/95   | Shortage in ST Cash by Rs 14.50 on 05.12.95                                                       | B P reduced by ONE incr. stage for SIX months on 03.05.96 |
| 36     | 472/96    | 3 NINC of Rs 01.00 each out of 11+00+00 on 17.01.96                                               | B P reduced by One incr. stage permanently on 30.11.96    |
| 37     | 600/96    | 1 NINC of Rs 01/- out of 55+00+10 on 30.01.96                                                     | Recover Rs 100/- on 29.02.96                              |
| 38     | 1074/96   | 2 NINC of Rs 04/- each out of 32+01+10 on 25.03.95                                                | Recover Rs 180/- on 30.04.95                              |
| 39     | 1523/96   | Excess in ST cash by Rs 22.15 on 18.05.95                                                         | B P reduced by TWO incr. stage Permanently on 16.11.95    |
| 40     | 2241/96   | 2 NINC of Rs 01/- each out of 20+01+00 on 19.06.96                                                | Recover Rs 150/- on 29.07.96                              |
| 41     | 189/97    | 1 NINC of Rs 01/- out of 10+00+00 on 12.01.97                                                     | Recover Rs 100/- on 28.01.97                              |
| 42     | 989/97    | 1 NINC of Rs 01/- out of 59+01+00 on 03.05.97                                                     | Censured on 24.05.97                                      |
| 43     | 3110/97   | 3 NINC of Rs 01/- each out of 46+00+30 on 11.12.97                                                | Recover Rs 100/- on 24.12.97                              |
| 44     | 46/98     | 1 NINC of Rs 01/- out of 57+00+20                                                                 | Recover Rs 100/- on 06.01.98                              |
| 45     | 135/98    | 1 NINC of Rs 01/- out of 34+00+00 on 28.12.97                                                     | Recover Rs 75/- on 14.01.98                               |
| 46     | 449/98    | 2 NINC of Rs 01.75 Ps each out of 62+00+25 on 15.01.98                                            | Recover Rs 100/- on 25.01.98                              |
| 47     | 450/98    | 1 NINC of Rs 01.00 out of 32+00+20 on 13.01.98                                                    | Recover Rs 100/- on 25.01.98                              |
| 48     | 918/98    | 4 NINC of Rs 01.75 Ps each out of 98+00+20 on 28.01.98                                            | Recover Rs 150/- on 05.03.98                              |
| 49     | 1700/98   | 2 NINC of Rs 01.75 Ps each out of 44+01+00 on 21.04.98                                            | Recover Rs 150/- on 13.05.98                              |
| 50     | 1942/98   | 2 NINC of Rs 01.75 Ps each out of 26+00+00 on 20.05.98                                            | Recover Rs 125/- on 09.06.98                              |
| 51     | 2460/98   | Failed to close the waybill at Sig No 3 and N/A of tickets Rs.1.75x29 out of 29+00+00 on 14.07.98 | B P reduce by One incr. stage for 2 years on 17.09.98     |
| 52     | 790/99    | 1 NINC of Rs 1.75 out of 51+00+00 on 02.04.99                                                     | Recover Rs 100/- on 16.04.99                              |
| 53     | 1344/99   | 1 NINC of Rs 02/- out of 46+00+20 on 14.07.99                                                     | Recover Rs 150/- on 21.07.99                              |
| 54     | 1496/99   | 1 NINC of Rs 01.00 out of 64+01+02 on 29.07.99                                                    | Recover Rs 100/- on 18.08.99                              |
| 55     | 1885/99   | 2 NINC of Rs 01.75 each out of 34+00+10 on 08.08.99                                               | Recover Rs 200/- on 23.09.99                              |
| 56     | 1973/99   | 1 NINC of Rs 01.75 and 1 NINC of Rs 01.00 out of 66+00+10 on 04.09.99                             | Recover Rs 150/- on 18.10.99                              |



47  
21

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಳಾಸ ಸಂ. | ಅವಕಾಶವಿರುವ ವಿವರ                                                       | ವಿಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ                                                                          |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 57      | 678/00    | Failed to close waybill entries on 05.02.2000                         | Recover Rs 300/- on 16.03.00                                                            |
| 58      | 1088/00   | 1 NINC of Rs 02/- out of 80+01+04 on 04.04.2000                       | Recover Rs 50/- on 25.04.00                                                             |
| 59      | 1889/00   | 1 NINC of Rs 01.00 and 1 NINC of Rs 02.00 out of 62+01+12 on 19.07.00 | Recover Rs 100/- on 24.07.00                                                            |
| 60      | 123/01    | 2 NINC of Rs 03.00 each out of 23+00+15 on 26.12.2000                 | Recover Rs 400/- on 10.01.01                                                            |
| 61      | 846/01    | 1 NINC of Rs 02.00 out of 51+01+10 on 21.03.2001                      | Recover Rs 100/- on 16.04.01                                                            |
| 62      | 1334/01   | 1 NINC of Rs 01.00 out of 52+01+10 on 17.05.2001                      | Recover Rs 50/- on 15.06.01                                                             |
| 63      | 2248/01   | 1 NINC of Rs 02.00 out of 19+01+10 on 13.09.2001                      | Recover Rs 100/- on 22.10.01                                                            |
| 64      | 2305/01   | 1 NINC of Rs 01.00 out of 23+01+10 on 12.10.2001                      | Recover Rs 100/- on 23.11.01                                                            |
| 65      | 249/03    | 1 NINC of Rs 02.00 out of 47+00+20 on 03.01.2003                      | Recover Rs 50/- on 21.01.03                                                             |
| 66      | 353/03    | 2 NINC of Rs 01.50 each out of 22+00+10 on 08.01.2003                 | Recover Rs 300/- on 10.03.03                                                            |
| 67      | 2420/03   | 2 NINC of Rs 01.50 each out of 37+00+10 on 20.11.2003                 | Recover Rs 300/- on 18.12.03                                                            |
| 68      | 1593/04   | Waybill not closed on 17.06.2004                                      | B P reduced by One incl. stage for ONE year on 23.11.04<br>Recover Rs 500/- on 23.08.04 |
| 69      | 2048/04   | 1 NINC of Rs 05/- out of 39+01+10 on 07.08.2004                       | Recover Rs 300/- in 3 instalments on 27.01.05                                           |
| 70      | 131/05    | 1 NINC of Rs 04.00 out of 55+00+10 on 01.01.2005                      | Recover Rs 200/- in 4 instalments on 26.02.05                                           |
| 71      | 484/05    | 1 NINC of Rs 04.00 out of 09+02+15 on 18.02.2005                      | Cautioned on 18.03.05                                                                   |
| 72      | 563/05    | 3 NINC of Rs 03.00 each out of 78+03+15 on 01.02.05                   | Recover Rs 300/- in 5 instalments on 30.04.05                                           |
| 73      | 841/05    | 1 NINC of Rs 04.00 out of 66+04+00 on 05.02.2005                      | Recover Rs 450/- in 3 instal. on 18.05.05                                               |
| 74      | 1049/05   | 1 NINC of Rs 04.50 out of 24+00+10 on 23.03.2005                      | Recover Rs 400/- in 4 instal. on 11.06.05                                               |
| 75      | 1253/05   | 1 NINC of Rs 04.00 out of 40+00+12 on 17.05.2005                      | Recover Rs 1000/- in 5 instalments on 31.1.06                                           |
| 76      | 112/06    | 2 NINC of Rs 05.00 each out of 34+00+23 on 03.01.06                   | Recover Rs 300/- in 4 instalments on 07.03.06                                           |
| 77      | 479/06    | 1 NINC of Rs 03.00 out of 28+00+15 on 01.02.2006                      |                                                                                         |

Ugob



| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಕರಣ ಸಂ | ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ವಿವರ                                      | ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡವಿವರ                                           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 78     | 1333/06   | 3 NINC of Rs 05.00 each out of 28+02+20 on 06.07.2006 | Recover Rs 700/- in 7 instalments on 11.02.08             |
| 79     | 2158/06   | 1 NINC of Rs 05.00 out of 13+00+15 on 05.12.2006      | Recover Rs 500/- in 2 instalments on 29.12.06             |
| 80     | 406/07    | 4 NINC of Rs 06/- each Out of 50+00+17 on 18.02.2007  | Recover Rs 800/- in 8 instalments on 04.01.08             |
| 81     | 737/07    | 1 NINC of Rs 03.00 out of 21+00+00 on 22.03.2007      | Recover Rs 300/- on 25.04.07                              |
| 82     | 1016/07   | 2 NINC of Rs 05.00 each out of 20+00+20 on 06.04.2007 | Recover Rs 500/- in 5 instalments on 26.03.07             |
| 83     | 1062/07   | 1 NINC of Rs 03.00 out of 12+03+23 on 24.05.2007      | Recover Rs 200/- in 2 instalments on 26.07.07             |
| 84     | 1231/07   | 3 NINC of Rs 06.00 each out of 23+00+09 on 27.06.2007 | Recover Rs 800/- in 8 instalments on 16.10.07             |
| 85     | 1325/07   | 2 NINC of Rs 05.00 each out of 31+00+21 on 10.07.2007 | Recover Rs 500/- in 5 instalments on 16.10.07             |
| 86     | 2336/07   | 1 NINC of Rs 05.00 out of 19+00+18 on 21.12.2007      | Recover Rs 400/- in 4 instalments 10.01.08                |
| 87     | 814/08    | 1 NINC of Rs 05.00 out of 36+00+26 on 24.04.2008      | Recover Rs 500/- in 5 instalments on 28.06.08             |
| 88     | 1868/08   | 4 NINC of Rs 02.00 each Out of 41+01+27 on 27.08.2008 | Recover Rs 400/- in 4 instalments on 11.11.2008           |
| 89     | 1028/09   | 1 NINC of Rs 05.00 out of 36+00+10 on 01.04.2009      | Recover Rs 400/- on 11.07.09                              |
| 90     | 1234/09   | 5 NINC of Rs 05.00 each out of 66+02+30 on 30.04.2009 | B P reduced by One meal. stage Permanently 929/12.11.2011 |
| 91     | 1491/09   | 1 NINC of Rs 04.00 out of 42+02+15 on 01.05.2009      | Recover Rs 400/- in 2 instalments on 10.08.2009           |
| 92     | 1619/09   | 1 NINC of Rs 05.00 out of 38+00+26 on 13.06.2009      | Recover Rs 500/- in 2 instalments on 28.08.09             |
| 93     | 1968/09   | 2 NINC of Rs 05.00 each out of 27+00+30 on 19.06.2009 | Recover Rs 800/- in 4 instalments on 03.10.09             |
| 94     | 703/10    | 1 NINC of Rs 08/- out of 35+00+05 on 21.03.2010       | Recover Rs 800/- in 4 instalments 16.04.10                |
| 95     | 1184/10   | 1 NINC of Rs 04.00 out of 31+00+06 on 05.05.2010      | Recover Rs 400/- on 04.06.10                              |
| 96     | 1912/10   | 2 NINC of Rs 04.00 each out of 19+00+10 on 13.07.2010 | Recover Rs 800/- in 2 instalments on 06.08.2010           |
| 97     | 2078/10   | 2 NINC of Rs 04.00 each out of 14+00+25 on 23.07.2010 | Recover Rs 800/- in 2 instalments on 08.09.2010           |
| 98     | 2606/10   | 2 NINC of Rs 06.00 each out of 32+02+18 on 16.10.2010 | Recover Rs 1200/- in 3 instalments on 08.11.2010          |
| 99     | 2760/10   | 2 NINC of Rs 06.00 each out of 22+00+30 on 21.09.2010 | Recover Rs 1200/- in 3 instalments on 16.11.2010          |
| 100    | 2995/10   | 1 NINC of Rs 07.00 out of 17+01+40 on 12.11.2010      | Recover Rs 700/- in 2 instalments on 01.12.2010           |





ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರರ್ವಾಟರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರ ವರ್ಗತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ-1971 ರ ನಿಯಮ 19(2), ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನುಸೂಚಿ-1992 ರ 3ನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿ ಕರಾವಳಿ ಸಂ: 328 ದಿ: 13.11.2002 ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: 1(2003) ದಿ: 01.01.2003 ರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಲಾಯಾಸಿ ನಾಮ. ಎಸ್ ಸಂಗಪ್ಪ, ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿ) ವಾಣರಸಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ರರ್ವಾಟರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರ ವರ್ಗತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ-1971ರ ನಿಯಮ-18 ಟಿ (X) ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿಡ್ವನಗೌಡರ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 263, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ-1ನೇ ಘಟಕ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ) ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಗಮದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ & ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐ.ಡಿ 148/2005 ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ 1947 ಸೆಕ್ಷನ್-33-2(ಬಿ) ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವ ಎಂಥ ವಜಾ ಆದೇಶವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ಯತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 33-2(ಬಿ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನೇತನ ರೂ 1910112 ಗೆ ಜಮಾ ವೆಂಬರ 19/06/12 ರ 249 ರಿಂದಾಗಿ 26/6/12 ಮತ್ತು ಈ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಜಾ ಆದೇಶ ಕ್ರಮ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  
ವಾಣರಸಾಸಂಗಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  
(ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳು)

- ಗೌ:-  
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಪಿ ಪಿಡ್ವನಗೌಡರ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂ:263  
(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ-1ನೇ ಘಟಕ ಇವರ ಮೂಲಕ)  
ಸದರಿಯವರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು  
1.ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೆಸರು  
2.ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ  
3.ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ

- ಅಂಚೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮುಖಾಂತರ  
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಪಿ ಪಿಡ್ವನಗೌಡರ, ನಿರ್ವಾಹಕ  
ಹೂಗಾರ ಓಣಿ, ಬಹುಪದ ಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  
: ಶ್ರೀ. ಶೇಖರಗೌಡ. ವಿರುದ್ಧವಗೌಡ ಪಿಡ್ವನಗೌಡರ  
: 01.06.1957  
: 11.02.1980 (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) (ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ)  
: 25.03.1981 (ಪರಿಣೀತ) (ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ)  
: 18.09.1983 (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು)  
: ಎ-29862  
: ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ.  
: ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ (ಪತ್ನಿ)

- 4.ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆ  
5.ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ  
6.ವಾಣರಸಾಸಂಗದ ವಿವರ :  
ಪ್ರತಿ: ಘಟಕ ಹಾಗೂ-1ನೇ ಘಟಕ, ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆದೇಶವು ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಸಹಿತ ರುಜು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು.  
ಪ್ರತಿ ಆವರಣಪತ್ರಗಳಾಗಿ:-  
1. ಮು.ಸಿ.ವೈ. ಮು.ಸಂ.ವೈ. ಮು.ಲೆ.ಹಾ.ಲಸ : ವಾಣರಸಾಸಂಗ, ಕೇಶ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.  
2. ಮು.ಭ.ವ ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ, ವಾಣರಸಾಸಂಗ, ಕೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.  
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರರ್ವಾಟರ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.  
ಪ್ರತಿ: ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ



CERTIFIED COPY  
SHERISTEDAR

1. Copy applied for  
2. Copying sheets/charges required to be produced on  
3. Copying sheets/charges produced on  
4. Applicant required to appear on  
5. Applicant required to appear on  
6. Copy ready on  
7. Copy delivered on  
8. Copied by  
9. Examined by

SHERISTEDAR